

Урок 3. Кто подлежит воинскому учёту, призыву, мобилизации

Раздел: Модуль 1. Законодательство

Цель: Круг лиц, подлежащих учёту, призыву и мобилизации.

Урок 3. Кто подлежит воинскому учёту, призыву, мобилизации
Цель урока: дать чёткое понимание, кто в России обязан состоять на воинском учёте, кто подлежит призыву и мобилизации. Это критически важно для грамотного консультирования клиентов, оценки перспектив дела, правильного оформления аргументации в жалобах и обращениях, а также для продажи своих юридических услуг.

1. Кто подлежит воинскому учёту

Согласно статье 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», воинскому учёту подлежат все граждане РФ мужского пола в возрасте от 17 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе (до 65 лет в зависимости от воинского звания), за исключением:

граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы; женщин, не имеющих военно-учётной специальности; граждан, освобождённых от воинской обязанности.

Граждане становятся на воинский учёт в год достижения 17 лет. Основной орган — военный комиссариат по месту жительства. Появился также Единый электронный реестр воинского учета — данные из паспортов, ИНН, место работы, адреса, даже неофициальные места жительства оцифровываются (ст. 8.2 и 8.3 ФЗ-53).

1. Кто подлежит призыву на срочную службу

Согласно ст. 22 и 23 ФЗ-53:

Призыву подлежат мужчины-граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учёте. Призыв осуществляется дважды в год. Основания для освобождения от призыва: наличие учёной степени, служба в другой структуре, судимость, состояние здоровья (категория “В” и “Д”), наличие 2+ детей, уход за близкими и др.

Уточнение: до 2023 года призывной возраст был до 27 лет, но его увеличили до 30 (ФЗ № 377-ФЗ от 31.07.2023).

1. Кто подлежит мобилизации

Согласно ст. 18 ФЗ № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

Мобилизации подлежат граждане, состоящие в запасе (в том числе ранее проходившие службу). В приоритете — граждане младших возрастов, без ограничений по здоровью. Не

подлежат мобилизации: те, кто имеет отсрочку по состоянию здоровья, уходу за родственниками, воспитанию детей без матери (ФЗ-31, ст. 18, подпункты 3, 3.1); сотрудники предприятий, где предусмотрена бронь, особенно ОПК (постановление Правительства № 156 от 2010 г.); депутаты, добровольцы, работники IT (приказ Минцифры № 712 от 26.09.2022), связи, СМИ, банков (см.).

1. Как юристу работать с этой информацией

Клиентская типология:

Парень 28 лет, без военного билета, работает удалённо за границей. Вопрос: стою ли я на учёте, могут ли призвать? — Юрист объясняет: да, стоите, да, обязаны, нужно сняться с воинского учёта. Отец трёх детей, без судимостей, не служил. — Смотрите статью 18 ФЗ-31: есть шанс на отсрочку. Контрактник хочет уволиться. — Необходим анализ действующих оснований на увольнение в рамках указов Президента и ФЗ-53.

Услуги и деньги:

Снятие с учёта для граждан за рубежом: от 140.000 ₽ Отсрочка по уходу за родственниками: от 100.000 ₽ Отказ от мобилизации на основании работы в IT: от 70.000 ₽

Возражения клиента и как их отрабатывать:

«Меня не возьмут — я не служил» → Объясняем: законно возможно, особенно при мобилизации. «Я живу за границей, ко мне это не относится» → Объясняем: стоите на учёте → повестка → штраф → арест имущества в РФ.

1. Практические примеры

? Кейс 1. Молодой человек живёт в Турции, опасается, что ему придет повестка. Юрист помогает оформить снятие с учёта по ПМЖ за пределами РФ — результат: клиент не подлежит призыву, получает справку о снятии с воинского учета. Доход юриста: 140.000 ₽.

? Кейс 2. Мужчина в IT-компании, но не знает о приказе Минцифры. Юрист оформляет документы на отсрочку — результат: признан не подлежащим мобилизации. Гонорар: 100.000 ₽.

1. Как использовать эту информацию для развития карьеры

Понимание правовых основ мобилизации позволяет вам быстро выявлять проблемы клиента. Вы можете оценить перспективы дела сразу на консультации, что повышает доверие и лояльность. Вы начинаете продавать свои услуги в момент консультации, объясняя риски и предлагая конкретный путь.

Используйте триггеры:

«Если не сниметесь с учёта сейчас — потом может быть поздно». «Сейчас можно доказать право на отсрочку. Завтра условия изменятся». «Пока вы ничего не сделали, вы в группе риска. Ситуация может ухудшиться внезапно».

✓ Кратко по теме:

На учёт ставятся все мужчины от 17 лет, независимо от места проживания. Призыв — до 30 лет. Мобилизация — до 55 или 65 в зависимости от звания, при наличии нахождения в запасе. Есть жесткий реестр, все данные о гражданах запасниках уже у государства. Законодательная база — ФЗ-53, ФЗ-31, указ Президента 647, Постановление Правительства 156, приказ Минцифры. Юрист должен разбираться в категориях клиентов, их аргументации и правильной продаже своих услуг.